

刑法
No263

予備独自問題 H27-2

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉毀損罪（刑法第230条）と侮辱罪（刑法第231条）の保護法益に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

A説：名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は、いずれも人の外部的名誉（社会的評価、社会的名誉）であり、名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実の摘示の有無である。

B説：名誉毀損罪の保護法益は人の外部的名誉（社会的評価、社会的名誉）であり、侮辱罪の保護法益は人の主観的名誉（名誉感情）である。

【記 述】

ア. A説によれば、刑法第231条で侮辱が被害者の面前において行われることを要件としていないのは、公然たる侮辱の言葉はやがて本人に伝わるので面前性は不要だからであると考えられる。

イ. A説に対しては、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」との文言は文字どおりに解すべきであって「事実を摘示しないで」という意味にはならないはずであるとの批判がある。

ウ. B説によれば、刑法第231条で公然性が要件とされているのは、侮辱行為が公然となされるかどうかでその当罰性に差異が生ずるからであると考えられる。

エ. B説に対しては、幼児・重度の精神障害者・法人に対する侮辱罪が成立しないのは妥当でないとの批判がある。

オ. B説に対しては、名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないという批判がある。

1. ア イ ウ
2. ア イ エ
3. イ ウ エ
4. イ エ オ
5. ウ エ オ

ア 誤っている

本記述は、「公然たる」侮辱の言葉はやがて本人（被害者）に伝わるので「面前性」の要件は不要であるとしている。B説に対しては、侮辱罪の法益が主観的名誉であれば、その当罰性は、行為が「公然と」行われる場合以上に、被害者に面と向かって行われる場合の方が高いはずなのに、刑法は、侮辱罪について「公然性」を要求しながらも「面前性」を要求していない、との批判がある。本記述はこれに対する反論となっている。よって、本記述はB説からの記述である。

イ 正しい

本記述は、231条の「事実を摘示しなくても」を「事実を摘示しないで」と読むべきではないと、A説を批判する。A説は、名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益を統一的に理解する。そのため、両者の区別を「事実の摘示」の有無にもとめ、「事実を摘示しなくても」を「事実を摘示しないで」と読む。

ウ 正しい

本記述は、231条で公然性が要求されているのは、侮辱行為が公然となされるかどうかによりその当罰性に差異が生ずるからであるとしている。侮辱罪の保護法益を人の主観的名誉（名誉感情）とするB説に対しては、「公然性」の要件は必要ではなく、むしろ被害者が覚知したことが重要となるはずであるとの批判がある。この批判に対し、B説からは、公然の侮辱は名誉感情の侵害においてより大きく、また、公然と行われた侮辱はやがて被害者に覚知されるとの反論がなされている。

エ 正しい

本記述は、B説では幼児・重度の精神障害者・法人に対し侮辱罪が成立しないのが妥当でないとする。B説は侮辱罪の保護法益を人の主観的名誉とするところ、同説からは、名誉感情・意識を持ち得ない幼児や重度の精神障害者、法人に侮辱罪の成立はあり得ず、人の外部的名誉を保護する名誉毀損罪によってのみ保護されることになる。

オ 誤っている

本記述は、B説では、名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないとする。B説は両罪の保護法益は異なるとする見解であり、両罪の法定刑の差を保護法益の差に求めることが可能である。すなわち、同説からは、客観的評価としての外部的名誉が主観的評価としての名誉感情・意識に優越し、より厚く保護されるべきは当然であるとして、両罪の法定刑の著しい差を合理的に説明し得るとされている。